



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 37955/2008 del R.G., pendente tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con l'Avv. FANTOZZI GIAMPIERO,

PARTE ATTRICE

E

Controparte_1, con l'Avv. MASCETTI FABIO;

Controparte_2, già con l'Avv. PELOSI BARBARA (rinunciante al mandato);

CP_3, con l'Avv. CRISCUOLO FABIO;

CONVENUTI

Controparte_4 - *Controparte_5* - *Controparte_6*

CONVENUTE CONTUMACI

OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: *“si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi chiedendone l'accoglimento”*

Per parte convenuta *Controparte_1* *«chiede, preliminarmente, il rigetto della domanda attrice in quanto inammissibile in relazione alla mancanza di idonei titoli di legittimazione del compendio immobiliare oggetto della domanda di divisione ereditaria – permessi a costruire rilasciati anche in sanatoria, condono - giusta relazione peritale versata in atti a seguito di CTU. La domanda avanzata dalla parte attrice, inoltre, dovrà*

essere dichiarata improcedibile in difetto dell'allegazione della regolare certificazione notarile contenente l'indicazione delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta divisione a far tempo dalla data di acquisto da parte del de cuius fino a quello dell'apertura della divisione.

Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori come articolati e dedotti in atti, non avendo il Tribunale ancora deliberato in merito. Si chiede, infine, l'accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale, riportandosi alle conclusioni già rassegnate nelle precedenti udienze ed in tutti gli atti difensivi, con il favore esclusivo delle spese di lite»;

Per i convenuti **CP_3** e **Controparte_2** nessuno è comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto.

La sig.ra **Parte_1** ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo che venisse dichiarato lo scioglimento della comunione su diversi immobili siti nel comune di Roma, creatasi tra l'attrice ed i sei figli **Controparte_4**, **CP_5**, **CP_1**, **CP_3**, **CP_6** e **CP_2** a seguito del decesso del sig. **Persona_1** (marito dell'attrice e padre dei convenuti), comproprietario dei predetti immobili al 50% con la moglie; l'attrice chiedeva, inoltre, che i convenuti venissero condannati alla restituzione dei beni in loro esclusivo possesso, nonché al risarcimento del danno per esclusiva occupazione dei beni comuni e, infine, al rimborso pro quota delle spese sostenute dall'attrice in via esclusiva nell'interesse della comunione.

Si costituivano in giudizio i soli convenuti **Controparte_1**, **CP_2**, **[...]** e **CP_3**, mentre gli altri tre, pur ritualmente citati, restavano contumaci.

Il sig. **CP_3** pur non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione, contestava le domande accessorie di risarcimento danni e rimborso spese, sostenendo di non aver mai posseduto né goduto in via esclusiva degli immobili comuni e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno esistenziale e patrimoniale a lui cagionato dalla citazione in giudizio.

I convenuti **Controparte_2** e **CP_1** (inizialmente costituitisi con il medesimo difensore) non prendevano posizione e non si opponevano espressamente alla domanda di

divisione, deducendo però, in via riconvenzionale, l'esistenza di un contratto preliminare di compravendita con il quale i genitori *Persona_1* e *Parte_1* si erano impegnati a vendere ai figli alcuni dei terreni di loro proprietà, con annessi fabbricati sugli stessi insistenti, a determinate condizioni e con immediata immissione nel possesso dei beni; sostenevano, altresì, i convenuti che da parte loro avevano adempiuto a tutte le condizioni previste dal contratto, accollandosi inoltre notevoli spese per la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili stessi, mentre i genitori non avevano mai adempiuto all'obbligo di trasferimento della proprietà dei beni; in via riconvenzionale chiedevano, pertanto – oltre al rigetto della domanda di risarcimento del danno da occupazione, in quanto il possesso dei beni era stato loro trasferito consensualmente dai genitori e quindi anche dall'attrice – l'emissione di una pronuncia ex art. 2932 c.c. per l'adempimento coattivo dell'obbligo a contrarre assunto dal *de cuius* e dall'attrice e, in subordine, la condanna dell'attrice alla restituzione di tutte le spese e costi sostenuti dai convenuti in relazione agli immobili comuni.

Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita tramite CTU per la individuazione, verifica e stima dell'asse ereditario, nonché per la redazione di un progetto divisionale, nominando il geom. *CP_7* poiché dagli accertamenti peritali emergevano notevoli problematiche relative alla regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili in comunione e la pendenza di pratiche di condono o sanatoria, mai definite, il GI invitava le parti a regolarizzare tali aspetti, rinviando più volte la causa per detti incombeni (rinvii dovuti anche al mutamento del giudice assegnatario del fascicolo intervenuto nel frattempo).

Successivamente, non essendo state definite le pratiche di sanatoria, il GI, su richiesta concorde delle parti, disponeva la rinnovazione della CTU, essendo le stime a suo tempo effettuate ormai obsolete; veniva allo scopo nominata l'Arch. *Persona_2*, cui veniva conferito l'incarico all'udienza del 21.01.2015; tuttavia, dopo diversi rinvii, la CTU non depositava la relazione né dava alcun riscontro della propria attività, non comparendo all'udienza fissata per la sua convocazione da parte del Giudice; di conseguenza, all'udienza del 18.10.2017, veniva revocata la sua nomina e designato in sostituzione l'Arch. *Per_3* [...] che adempiva l'incarico con relazione depositata il 25.03.2019.

All'esito della CTU, essendo confermate le problematiche di abusività degli immobili, il GU invitava le parti a trovare una soluzione transattiva della controversia, avendo l'attrice

manifestato la volontà di chiedere l'assegnazione a sé dell'intero compendio; seguivano diversi rinvii, anche per comparizione parti ai fini di un tentativo di conciliazione; nelle more, a seguito del trasferimento del giudice togato titolare del fascicolo e della scopertura del ruolo protrattasi per diversi anni, con decreto del Presidente di Sezione in data 4.04.2022, il fascicolo veniva riassegnato al sottoscritto Giudice, il quale, preso atto della impossibilità di conciliare la causa e della sua vetustà, fissava per la prosecuzione davanti a sé e per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 15.07.2022, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 221 comma 4, L. 77 del 2020; qui, sulle conclusioni delle parti (presentate soltanto dalle difese dell'attrice e della convenuta *Controparte_1*), tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Diritto.

Domanda di divisione.

Sin dalla prima consulenza espletata nel presente giudizio, è emerso che tutti gli immobili in comunione sono abusivi, in quanto i fabbricati sono stati edificati in assenza di titolo abilitativo e, inoltre, sono stati anche oggetto di ulteriori interventi modificativi, integrativi ed ampliativi, anch'essi effettuati in assenza di titolo.

Tale situazione è stata pienamente confermata dalla ultima CTU svolta dall'Arch. *Per_3* [...] il quale ha rilevato quanto segue: «*il compendio immobiliare è composto da una serie di edifici isolati costruiti originariamente tutti senza titolo abilitativo per i quali, fatta eccezione per una sola unità residenziale, non è stato rilasciato il condono edilizio così come, nel tempo, sono stati eseguiti ulteriori illeciti edilizi in assoluta difformità sia dei regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, sia delle prescrizioni dei vincoli esistenti. Anche nell'unità residenziale che ha ottenuto la concessione in sanatoria, a seguito del suddetto rilascio, sono stati eseguiti nuovi abusi vanificando il titolo precedentemente acquisito*» (pag. 23 della relazione depositata in data 25.03.2019).

Nonostante i diversi solleciti del GU ed i rinvii concessi alle parti, proprio al fine di consentire il perfezionamento delle pratiche edilizie di condono o sanatoria avviate sugli immobili, le stesse non hanno avuto seguito; peraltro, il consulente ha anche rilevato che si tratta di immobili edificati in zona sottoposta a vincolo paesistico ed archeologico

(compresa all'interno del parco dell'Appia Antica), sicché ogni intervento deve essere assentito dagli organi competenti e sottoposto al nulla-osta dell' [CP_8](#) e della [Org_1](#)

La fattispecie in esame rientra dunque tra quelle poste all'attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha esaminato approfonditamente proprio la questione della divisione che abbia ad oggetto immobili abusivi.

La sentenza n. 25021 del 7/10/2019, ha stabilito diversi principi di diritto, affermando, in primo luogo, che *«gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria»*; da ciò, la Suprema Corte ha tratto la conseguenza che *«quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), **il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso [...], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale**»*, aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che *«la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio»*.

Pertanto, se ne ricava che la domanda di divisione avente ad oggetto, anche un solo immobile abusivo, difetta di una condizione essenziale, essendo quindi improponibile.

Il fatto che l'immobile abusivo sia solo una parte dell'intero compendio da dividere non rileva, in forza del consolidato principio della tendenziale universalità della divisione; a temperamento di questo principio, come noto, la giurisprudenza ha più volte evidenziato come si possa derogare ad esso, ammettendo la divisione parziale dell'asse ereditario a condizione che vi sia un accordo tra tutti i coeredi, con la precisazione che l'accordo può essere esplicito, nel caso in cui la divisione parziale sia domandata o condivisa da tutte le parti, o implicito, che si verifica nel caso in cui, a fronte della domanda di uno dei dividendi, non vi sia opposizione degli altri, nel senso che nessuno dei convenuti richieda una estensione della domanda all'intero asse (Cass. sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994 e n. 573

del 12/01/2011; più di recente v. n. 5869 del 24/03/2016 e n. 6931 dell'8/04/2016; vedi anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10.07.2017, in motivazione).

Le Sezioni Unite citate, in relazione all'ipotesi di immobile abusivo, hanno precisato ed in parte temperato tale principio, affermando che in questo caso la divisione parziale può essere disposta anche su domanda di uno soltanto dei conviventi, senza necessità del consenso degli altri (così, testualmente, la massima: «*nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri conviventi*»).

Nella specie non ricorre tale ipotesi di deroga, non solo perché nessuna delle parti ha avanzato richiesta di divisione parziale, ma, soprattutto, perché le violazioni urbanistico-edilizie, come visto, riguardano tutti gli immobili oggetto del compendio ereditario, nessuno escluso.

La domanda di divisione deve quindi essere dichiarata inammissibile.

Domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c..

Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti Controparte_2 e Controparte_1 (ma solo da quest'ultima riproposta in sede di conclusioni), di adempimento coattivo dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c..

Invero, il principio che la sentenza delle Sezioni Unite n. 25021/19 sopra citata ha esteso a tutti gli atti *inter vivos* e *mortis causa*, anche di divisione, era stato in precedenza (e senza mai alcuna pronuncia in senso contrario), affermato proprio in relazione al trasferimento di beni immobili in forza di contratto preliminare di compravendita non adempiuto.

Si è infatti giustamente osservato che la sentenza ex art. 2932 c.c., tenendo luogo del contratto definitivo di compravendita e disponendo il trasferimento immediato e con effetto reale del diritto di proprietà su beni immobili, deve rispettare tutti i requisiti e le caratteristiche che avrebbe dovuto avere il medesimo trasferimento, laddove fosse stato concluso contrattualmente tra le parti, altrimenti venendosi a concedere ai contraenti un mezzo di elusione di tutta la normativa (anche a carattere pubblicistico) vigente in materia; in particolare, tra i requisiti e presupposti che deve rispettare un atto di compravendita di edifici, ai sensi dell'art. 46, DPR 6.06.2001, n. 380 (già art. 17 L. n. 47 del 1985), vi è la

dichiarazione di regolarità urbanistica e l'allegazione della documentazione attestante tale regolarità (licenze o permessi di costruire, eventuali DIA e concessioni in sanatoria, nonché, per i terreni, la certificazione di destinazione urbanistica); trattandosi di nullità assoluta e stabilita da norme a tutela di interessi collettivi, la carenza di tali elementi può e deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. sez. 2, n. 13225 del 22/05/2008, n. 20258 del 18/09/2009; sez. 6, n. 8489 del 29/04/2016; sez. 2, n. 20526 del 29/09/2020).

È quindi evidente che, essendo gli immobili oggetto del contratto preliminare anch'essi abusivi (essendo tra quelli ricompresi nel compendio ereditario ed oggetto degli accertamenti del CTU), non può essere emessa alcuna sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c..

Domande accessorie ed altre domande riconvenzionali dei convenuti.

Per quanto riguarda le richieste accessorie di condanna al pagamento di indennità di occupazione esclusiva di immobili comuni, o di restituzione pro quota di spese sostenute da singoli comproprietari, se ne deve rilevare l'infondatezza e, per certi versi, la inammissibilità.

Invero, le domande volte ad ottenere il rimborso pro quota di spese sostenute in via esclusiva da un comproprietario nell'interesse comune, si sostanziano in domande di rendiconto che, sebbene ne sia stata affermata anche la proponibilità in via autonoma, ove inserite nell'ambito di un giudizio di divisione, si inseriscono nella fase dell'individuazione e quantificazione dell'asse ereditario e della determinazione delle rispettive quote, come espressamente stabilito dagli artt. 723 e 725 c.c.; dal che discende l'assorbimento di tali richieste nella improponibile domanda di divisione.

In ogni caso, anche a volerle considerare come richieste autonome, le stesse risultano infondate.

Quanto alla domanda di pagamento di indennità per occupazione esclusiva, la stessa è stata, di fatto, limitata ai soli convenuti Controparte_1 e CP_2 avendo la stessa attrice ammesso – a fronte delle contestazioni della comparsa di costituzione e risposta di CP_3 – che quest'ultimo non abbia mai avuto il possesso di alcun bene comune (come anche confermato dagli altri convenuti).

Tuttavia, la domanda si palesa infondata, tenuto conto che i convenuti hanno ottenuto il possesso di alcuni immobili comuni in forza del contratto preliminare stipulato con l'attrice

ed il marito *Persona_1* e, dunque, sono rimasti nel godimento dei beni con il consenso esplicito dei comproprietari e non possono perciò essere chiamati a pagare alcuna indennità. Con riferimento alla domanda di rimborso spese avanzata dall'attrice, se ne rileva, in primo luogo, la genericità e carenza di allegazione degli elementi costitutivi, atteso che, nell'atto di citazione, la sig.ra *Pt_1* si è limitata a sostenere genericamente di avere affrontato una serie di spese per la comunione, senza però fare menzione alcuna della natura e tipologia di tali spese e senza nemmeno quantificarle; è quindi evidente che, trattandosi di una domanda di rimborso di somme, e quindi, un debito di valuta, la stessa, ove non sia precisata nel *quantum*, è nulla per difetto di *petitum*. Inoltre, la mancata indicazione precisa della tipologia delle spese asseritamente sostenute, rende impossibile per il Tribunale valutare se si tratti di spese che possano essere poste a carico della comunione e, ancora, se sussistano i presupposti per il loro rimborso, tenuto conto, soprattutto, dei criteri di cui agli artt. 1104 e 1110 c.c., secondo cui le spese sostenute da uno solo dei conviventi devono essere rimborsate dagli altri soltanto se necessarie alla conservazione del bene, o, altrimenti, se dagli altri approvate.

Tale carenza non è mai stata colmata nemmeno nei successivi atti, in particolare nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., che costituiva l'ultima barriera preclusiva per le allegazioni in fatto e la precisazione delle domande.

A fronte di tali omissioni, restano del tutto irrilevanti e non utilizzabili i documenti prodotti con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ed asseritamente attestanti le spese sostenute dalla sig.ra *Parte_1* in via esclusiva (e non accompagnati, peraltro, da alcuna descrizione o illustrazione), in quanto si tratta di prove allegate a dimostrazione di una domanda non formulata in maniera corretta.

Si ricorda, invero, che il processo civile è improntato (salve alcune eccezioni, quando si controverte in materia di diritti indisponibili) al principio dell'interesse e, soprattutto, dell'impulso e della domanda di parte, che si traduce, in particolare, nelle regole cardine che impongono a chi agisce in giudizio di indicare compiutamente e specificamente gli elementi di fatto posti a fondamento delle sue richieste, oltre alle conclusioni, ovvero alla tutela giudiziale invocata (artt. 112, 115, 163 c.p.c.).

L'onere di indicare con precisione e specificità i fatti costitutivi delle domande formulate è posto, in primo luogo, a presidio del diritto alla difesa ed al contraddittorio della parte convenuta, che deve avere la possibilità di replicare, contrastare, argomentare e addurre

prove contro contestazioni specifiche e ben delineate; ma è anche posto a tutela di un altro fondamento del nostro ordinamento processuale, ovvero la terzietà del giudice, il cui ruolo – come disegnato dalla normativa codicistica – è quello di mero organo giudicante, che deve valutare se le prospettazioni di fatto e di diritto delle parti risultino corrette e dimostrate in giudizio, applicare le norme che ritiene adeguate alla fattispecie ed adottare i conseguenti provvedimenti (ovviamente nei limiti delle richieste delle parti stesse).

Al contrario, in caso di allegazioni generiche e non specifiche, si determinerebbe un mutamento della funzione del giudice, che si trasformerebbe in organo inquirente, dovendo cioè egli stesso andare a ricercare, nell'ambito delle non definite indicazioni delle parti, i fatti che potrebbero configurare il diritto azionato in giudizio.

I suddetti principi fondamentali, si traducono poi, nel concreto svolgersi del procedimento, in un sistema di rigide preclusioni, che maturano progressivamente secondo una precisa scansione, che vede le preclusioni assertive (ovvero quelle relative all'allegazione dei fatti) maturare entro il termine per il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e quelle per la richiesta di prova diretta entro il successivo termine dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..

Dal complesso delle norme sin qui richiamate, si ricava la regola per cui chi agisce in giudizio ha l'onere di indicare specificamente i fatti primari e costitutivi dei diritti di cui si chiede la tutela, e deve farlo nell'atto introduttivo del giudizio o, al più tardi, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, c.p.c. (ma in quest'ultimo caso già con diversi limiti, derivanti dalla impossibilità di dedurre domande nuove, nuove ragioni di diritto diverse da quelle già formalizzate in citazione, potendo soltanto precisare le domande già proposte, nei limiti della c.d. *emendatio libelli*).

Tutti i successivi atti processuali sono destinati esclusivamente alla indicazione delle prove da acquisire, per dimostrare i fatti che siano già stati dedotti entro il precedente termine preclusivo; non è possibile, al contrario, dedurre per la prima volta nella memoria istruttoria fatti nuovi, ovvero produrre prove a sostegno di fatti mai indicati negli atti precedenti (salvo che non si tratti di fatti c.d. secondari o di circostanze idonee a replicare o a smentire quelle articolate dalla controparte, vista la funzione mista della seconda memoria 183 comma 6, c.p.c., che serve anche per le repliche assertive, svolgendo la funzione che, prima della riforma, era assegnata alla seconda memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c.).

Ancora, si rileva come i documenti prodotti dall'attrice siano comunque inidonei a fondare una richiesta di rimborso, perché, in parte sono costituiti da mere fotocopie di ricevute con firme di terzi non autenticate (e senza che sia stata chiesta l'ammissione di prove orali a conferma di tali versamenti), in parte non è possibile ricavarne la causale e, quindi, riferirle alla comunione e – come già detto, in assenza di precise allegazioni da parte della difesa attrice – verificare se siano o meno rimborsabili in base ai richiamati criteri di legge. Ancora, si rileva come alcune spese, ovvero i compensi alla dr.ssa *Per_4* ed al geom. *CP_9* verosimilmente per prestazioni professionali relative alle pratiche successorie o agli immobili comuni, siano state rivendicate, e documentate, anche dai convenuti, il che, a tutto voler concedere, vorrebbe dire che sono state sostenute da entrambi, ciascuno per la propria quota.

Da ultimo, si evidenzia come sia pacifico tra le parti che ciascuna di esse (fatta eccezione per il convenuto *CP_3*), abbia occupato alcuni degli immobili in comproprietà, godendone in via esclusiva, il che esclude qualunque diritto al rimborso per le spese di manutenzione ordinaria o comunque necessarie alla fruizione dei beni stessi.

Proprio quest'ultima osservazione porta ad escludere la fondatezza anche della richiesta subordinata di rimborso spese da parte dei convenuti *Controparte_2* e *CP_1* dal momento che riguardano essenzialmente i beni da loro posseduti e goduti in via esclusiva, in forza dell'immissione in possesso seguita al contratto preliminare con i loro genitori.

In ogni caso, anche per tale domanda si ravvisa una certa genericità e carenza di allegazione, poiché, se è vero che in questo caso le somme richieste sono state per lo meno quantificate nella comparsa di costituzione, tale indicazione è però riferita ad un importo complessivo, in totale assenza di precisazione analitica dei titoli ed interventi per i quali tali esborsi sono stati affrontati e, persino, di chi tra i due convenuti abbia sostenuto tali spese (trattandosi di due soggetti distinti e non essendo ravvisabile una solidarietà dal lato attivo; senza contare che il convenuto *Controparte_2* ed il suo difensore, non sono più comparsi alle ultime udienze e non hanno più insistito nelle proprie domande, il che determinerebbe una carenza di legittimazione attiva parziale, da parte dell'altra convenuta *Controparte_1* in ordine al rimborso delle spese sostenute personalmente da *CP_2* .

Anche per buona parte della documentazione prodotta dai convenuti, peraltro, vi è un problema di inidoneità probatoria, laddove si tratti di ricevute in copia firmate da terzi, con sottoscrizioni non autenticate.

Da ultimo, occorre spendere alcune parole sulla domanda risarcitoria proposta dal convenuto **CP_3** ; innanzi tutto, si osserva che la difesa di tale convenuto non è mai più comparsa dopo l'udienza del 21.01.2015, non avendo da allora svolto alcuna attività nei successivi sette anni (e oltre) di giudizio (ivi compresa la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.), il che potrebbe far affermare una rinuncia implicita all'azione ed alle proprie domande.

In ogni caso, la domanda, per come formulata, è palesemente priva di fondamento giuridico, atteso che il convenuto ha richiesto di essere risarcito del danno esistenziale e patrimoniale derivato dall'essere stato citato in giudizio in assenza di presupposti e legittimazione.

Ebbene, è noto come l'eventuale "cattiva" citazione di una parte in giudizio, per difetto di legittimazione passiva o per infondatezza delle domande rivolte nei suoi confronti, trova la sua naturale compensazione nella regolamentazione delle spese di lite.

Soltanto laddove si deduca e dimostri un danno ulteriore, questo potrà essere reclamato, ma, in proposito, si deve nuovamente rilevare la assoluta carenza di allegazione (e, tanto meno, di prova), da parte del convenuto, che non ha indicato in cosa sarebbero consistiti i danni da lui subiti per essere stato citato nel presente giudizio.

Peraltro, c'è da dire che il sig. **CP_3** , quale comproprietario dei beni, risulta pienamente legittimato passivo (anzi, addirittura litisconsorte necessario), in ordine alla domanda principale di divisione, come anche di rimborso spese, sicché non vi è alcuna illegittimità della sua citazione in giudizio e non può vantare, a questo titolo, alcun risarcimento di danni (si ripete, meramente ipotetici e non dedotti né provati).

Spese di lite.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza delle parti nelle rispettive domande accessorie e riconvenzionali e considerato che, quanto alla domanda di divisione, non è ravvisabile una soccombenza in senso tecnico. È infatti principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali

conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020).

In base ai medesimi principi, anche le spese di CTU – nella misura già liquidata dal GI in corso di causa, con decreto non impugnato e quindi irrevocabile – devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti costituite, trattandosi sempre di spese sostenute nell'interesse della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione (*ex multis* Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018).

Ovviamente, nei riguardi delle convenute contumaci, non potendosi operare propriamente la compensazione, le spese sostenute da attrice e convenuti sono irripetibili.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 37955/2008, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:

- dichiara l'inammissibilità della domanda di divisione e della domanda riconvenzionale ex art. 2392 c.c. dei convenuti *Controparte_1* e *Controparte_2*
- rigetta le domande attrici di risarcimento danni per occupazione esclusiva e di rimborso spese, nonché le domande riconvenzionali dei convenuti *Controparte_1* *CP_2* e *CP_3* rispettivamente per rimborso spese e risarcimento danni;
- compensa integralmente tra tutte le parti costituite le spese di lite e pone le spese di CTU, come già liquidate con decreto del GI, definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in quota uguale per ciascuna di esse;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti delle convenute contumaci.

Così deciso in Roma, in data 23/12/2022.

Il Giudice
Dr. Mario Coderoni